

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2531 นาง สุวัจนรา เปี่ยม ญาติ กับพวก โจทก์
นาง เยาวลักษณ์ เปี่ยมญาติ หรือบุตร
คม

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้ขายที่ดินมรดกและรับเงินจากการขายมา
มากกว่า 8,200,000 บาท แม้จะนำเงินดังกล่าวชำระค่าภาษีโอนขายที่ดิน ค่า
ธรรมเนียมโอนขายที่ดิน และชำระให้ส. ตามคำพิพากษตามยอมแล้วก็จ่ายไม่ถึง
2,000,000 บาท เงินอีกจำนวนหนึ่งจำเลยอ้างว่านำฝากธนาคารก็ปราศจากหลักฐาน
ทั้งยังต้องกู้เงินบุคคลอื่นเพื่อนำไปฝากธนาคารออมสินตามคำสั่งของศาลชั้นต้น นับ
ว่าจำเลยได้จัดการทรัพย์สินมรดกมีลักษณะอันอาจทำให้ส่วนได้ของโจทก์ที่เป็นทายาท
ได้รับความเสียหาย ที่โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์โดยให้จำเลยนำเงินจำนวนเท่าที่
โจทก์พึงจะได้รับไปฝากธนาคารอันจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายจึงเป็นการชอบแล้ว.
(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยโท
ฉลอง เปี่ยมญาติ เพื่อให้จำเลยแบ่งปันเงินค่าขายทรัพย์สินมรดกบางส่วนที่จำเลยขาย
ไป 2 ครั้งแก่โจทก์ทั้งสอง เป็นเงินจำนวน 1,719,509.74 บาท อ้างว่าการแบ่งปันเงิน

ค่าขายทรัพย์สินมรดกครั้งแรก และการจัดการแบ่งปันเงินค่าขายทรัพย์สินมรดกครั้งที่สอง
จำเลยได้กระทำและจะกระทำไม่ถูกต้อง จำเลยให้การต่อสู้คดี ระหว่างพิจารณาโจทก์
ยื่นคำร้องว่า ถ้าปล่อยให้จำเลยรักษาเงินต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กอง
มรดกได้ หากนำเงินฝากประจำจะมีรายได้ดีกว่า ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยนำเงิน
จำนวน 1,719,509.74 บาท ส่งศาล เพื่อนำฝากประจำที่ธนาคารออมสินสาขายุติธรรม
มีกำหนดคราวละ 1 ปี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

จำเลยคัดค้านว่า ไม่มีเหตุขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้จำเลยนำเงินจำนวน 1,719,509.74 บาท มาฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ส่วนจะฝาก
ประเภทใดให้อยู่ในดุลพินิจของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264
เป็นบทบัญญัติถึงวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอหรือโจทก์ในระหว่างการ
พิจารณา และจำเลยยอมรับว่าจำเลยได้รับเงินจากการขายที่ดินมรดกมากกว่า
8,200,000 บาท แม้จำเลยนำเงินดังกล่าวชำระเป็นค่าภาษีโอนขายที่ดินครั้งที่ 2 เป็น
จำนวนเงิน 820,000 บาท ชำระเป็นค่าธรรมเนียมโอนขายที่ดินจำนวนเงิน 205,000
บาท ชำระให้นางสมศักดิ์สมบุญตร พร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 618,417 บาท ชำระ
หนี้ตามคำพิพากษตามยอมของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนเงิน 40,000 บาท
ก็ตาม แต่รวมแล้วจำนวนเงินที่จำเลยจ่ายไปมีไม่ถึง 2,000,000 บาท ส่วนเงินจำนวน

1,000,000 บาท ที่จำเลยนำฝากธนาคารก็อ้างเข้ามาลอย ๆ ปราศจากหลักฐาน
พิเคราะห์คำแก้ฎีกาของจำเลย ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ที่จำเลยต้องกู้ยืม
เงินบุคคลอื่นเพื่อนำไปฝากธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น
ด้วยแล้ว นับว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้จัดการทรัพย์สินมรดกมีลักษณะอันอาจ
ทำให้ส่วนได้ของโจทก์ทั้งสองที่เป็นทายาทได้รับความเสียหาย การขอคุ้มครอง
ประโยชน์เพียงให้จำเลยนำเงินจำนวนเท่าที่โจทก์ทั้งสองพึงจะได้รับไปฝากธนาคาร
มีแต่จะได้ดอกผลเพิ่มมากขึ้นและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายศาลอุทธรณ์พิพากษายก
คำร้องของโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสาม
ศาลให้เป็นพับ'.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>